

1001962-78.2021.8.26.0075

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... consumidora, considerou que houve furto do medidor, por terceiro desconhecido, sendo instalado um novo medidor, zerado, para atender ao determinado e requer a improcedência da demanda.

O último corte de energia ocorreu em 15/09/2020, quando a unidade ainda não constava o autor como titular.

A empresa considerou que houve furto do medidor, sendo instalado um novo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

2ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga - SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001962-78.2021.8.26.0075 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001962-78.2021.8.26.0075

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Moacir Ferreira Filho

Requerido:

ELEKTRO REDES S.A.

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES

Vistos.

Trata-se DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER com ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE.

Dada pelo autor MOACIR FERREIRA FILHO em face de ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A.

Aduz em síntese que o requerente locou o imóvel situado na Rua Dr. Fausto Guimarães Sampaio, 712, casa 03, Indaiá, neste município de Bertioga, Estado de São Paulo em 01 de dezembro de 2020 utiliza - lá como casa de veraneio bem como, esporadicamente locá-lo aos finais de semana, ressalta que, desde a aludida locação, o imóvel encontrou-se em sua maior parte fechado o tendo como média de consumo, como comprova extrato de contas pagas anexo, o valor de R\$ 151,39.

Alega que as contas de consumo referente ao mês de Julho de 2021 mais que dobrou a média mensal paga em 11/08/2021, em atendimento presencial junto a Requerida, como comprova pagina de acompanhamento anexo, através do protocolo 20216406308377, o qual foi concluído em 24/08/2021. O requerente ao chegar em sua residência

constatou que não havia fornecimento de energia e então, ao inspecionar o relógio externo percebeu que a empresa havia retirado.

Imagem da conta em fls.24 (contestação da conta no mês ref. Julho/21)

Diante de todo o exposto o autor requer que seja concedido o benefício da JUSTIÇA GRATUITA para isenção das custas, bem como a CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Condenada a Requerida a indenizar por danos morais o Requerente, em função da retirada abusiva do relógio de energia sem qualquer aviso prévio e sem a presença do Requerente e multa diária pelo descumprimento de ordem judicial que impeça a religação do fornecimento de energia elétrica;; condene também a Requerida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, informa não possuir interesse em realizar audiência de conciliação/mediação.

DECISÃO fls.119

Pp. 62/117: Recebo como emenda à inicial. Anote-se.

PETIÇÃO DIVERSA fls.120

MOACIR FERREIRA FILHO a Decisão de fls. 119 requer a juntada do comprovante de situação das Declarações IRPF dos anos de 2018 – 2021 bem como a juntada da Declaração de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física.

PEDIDO DE HABILITAÇÃO fls.131

ELEKTRO REDES S.A , requer que sejam realizadas as anotações em nome dos novos procuradores e que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome do patrono DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, sob pena de nulidade.

DECISÃO fls.156/159

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, através da qual a parte autora informa que o fornecimento de energia elétrica para sua residência neste Município foi suprimida pela Requerida a qual, sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível, retirou - sem a presença do Demandante - o relógio medidor que se encontrava instalado no local, sem que tenha havido emissão do respectivo TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção. Aduz ainda que, buscadas informações na serra administrativa sobre o porquê da remoção do medidor em comento bem como, também, solicitada a religação do fornecimento de energia para a residência do Autor, ainda assim a Demandada permanece inerte. Requer, dessarte, antecipação de tutela provisória consistente em determinar à Ré que proceda à imediata religação do fornecimento de tal bem de consumo para o imóvel do Autor, pleiteando ainda, e desde logo, a inversão do ônus da prova nos termos do CDC. Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em cumprimento às determinações às pp. 60 e 119, a inicial foi emendada (pp. 62/117 e 120/129). Esse o relato do essencial. DECIDO. Por primeiro, recebo a petição e documentos às pp. 120/129 também como emenda à inicial. Anote-se considerando o teor dos respectivos documentos colacionados aos autos com a inicial e aditamentos, e a fim de que no futuro não se alegue eventual nulidade processual e/ou cerceamento de defesa ou, até mesmo, do próprio acesso ao Poder Judiciário, concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita.

DECISÃO fls.156/159

Em juízo de cognição sumária não exauriente, verifico a existência de elementos de prova que levem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes, ou seja, à probabilidade do direito material, Ademais, o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial na medida em que é imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos. E ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica e dos prejuízos decorrentes de sua falta, sobretudo na atualidade, presente também o requisito da urgência de sorte que o deferimento da liminar pretendida é de rigor e tem lastro na jurisprudência reiterada do E. TJSP. Por fim vale lembrar, ainda e por oportuno, que a pretendida inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de

juízo e assim será considerada. Portanto, pelas razões acima expostas, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória de urgência de natureza cautelar a fim de DETERMINAR à Ré Elektro Eletricidade e Serviços S/A que efetue a religação do fornecimento de energia elétrica ao imóvel de propriedade da parte autora, localizado na Avenida Dr. Fausto Guimarães Sampaio, nº 712, Casa 03, Jardim Indaiá, CEP 11250-000, Bertiooga-SP (Código 40485153), isto no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas e sob pena de multa diária no importe de R\$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

PETIÇÃO DIVERSA fls.162/163

ELEKTRO REDES S.A cabe informar que o requerente foi religado no dia 24/09/2021, assim segue abaixo as evidências do cumprimento da decisão.

Foto da energia em fls.162

CONTESTAÇÃO fls.166/177

Pleiteia em seu desfavor, pois a parte Requerente alega que deve ser a parte intimada para que regularize a representação e a declaração de hipossuficiência, sobre pena de extinção do feito, sem julgamento do mérito. Alegando em síntese que fato controverso na qual a empresa tenha realizado o corte na unidade consumidora, considerou que houve furto do medidor, sendo instalado um novo medidor, zerado, para atender ao determinado (fotos da UC)Fls.170/171 a fatura questionada pela parte Reclamante sofreu alterações em razão de situações alheias ao controle da demandada, sendo certo que todos os consumidores devem estar atentos às informações disponibilizadas pela ANEEL sobre os juros e correção monetária em casos de danos. Requer a total improcedência dos pedidos da presente demanda, em face de comprovada inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade capazes de ensejar a reparação de dano pleiteado. A designação de audiência de Instrução e Julgamento, para colhimento do depoimento pessoal da parte autora, bem como as publicações e intimações através do órgão oficial.

ATO ORDINATORIO fls.180

Manifeste-se a parte autora, dentro do prazo legal, sobre a contestação e documentos juntados. Referida afirmação seria verídica se a pretensão do Autor fosse ter seu nome levado a Registro/Protesto por uma dívida contestada e não esclarecida, e mostram intimidadoras para compelir o Requerente a pagar uma dívida assim alega o autor indevida. Em síntese presume que os próprios funcionários retiraram o medidor de energia como forma intimidadora para compelir o Requerente a realizar pagamento de contas contestadas. Requerida requer as faturas ref. a julho, agosto e setembro até que seja apresentada a revisão mostrando devidamente justificadas através de perícia ou qualquer outro meio de prova válida quanto do consumo e deu seu valor, bem como a juntada da procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinadas para que surta os efeitos legais.

DESPACHO fls.196

Vistos.

Especifiquem as partes, em 5 dias, as provas que desejam produzir, apontando, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversas, bem como aquela que entendem já provadas pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo

com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais.

PETIÇÃO DIVERSA fls.199/200

Reitera os termos da contestação apresentada, em especial, a comprovação de ausência de corte/retirada do medidor da unidade pela empresa requerida, ocorrendo a instalação de novo medidor na unidade ao verificar que não existia o aparelho no local.

PETIÇÃO DIVERSA fls.201/205

Houve uma ordem de corte de energia no dia 30/12/2021 referente ao não pagamento dos débitos cujo quais aqui se discutem, aos 12 de janeiro o Requerente alega que foi surpreendido com o recebimento de Aviso de Registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos de Campinas DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO DAS FATURAS OBJETOS DESTA LIDE.

Print do aviso de registro fls.202

Requer que seja designada a perícia no medidor de energia para comprovar se houve o aferimento do CONSUMO REAL das faturas com vencimento em agosto, setembro e outubro de 2021 por se mostrarem distintas da média das faturas anteriores - e atuais - bem como, com valores exorbitantes.

DESPACHO fls.208

Vistos.

Sobre os documentos de fls. 206/207, manifeste-se a parte contrária no prazo de 15 (quinze) dias. A adoção de qualquer das posturas indicadas no art. 436, do CPC deverá ser justificada.

PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA fls.211

Infere-se dos autos que não há liminar determinando a abstenção da cobrança das faturas em síntese, assim o questionamento trazido aos autos é infundado, haja vista o exercício regular do direito da empresa requerida reiterando os termos da Contestação de fls. 166/179 e da manifestação de fls. 199/200, bem como as publicações e intimações através do órgão oficial.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer, indenização por danos morais.

Afirma a parte autora que o fornecimento de energia elétrica para sua residência neste Município foi suprimida pela Requerida a qual, sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível.

Em contestação a ré aduz fato controverso na qual a empresa tenha realizado o corte na unidade consumidora, considerou que houve furto do medidor, por terceiro desconhecido, sendo instalado um novo medidor, zerado, para atender ao determinado e requer a improcedência da demanda.

O último corte de energia ocorreu em 15/09/2020, quando a unidade ainda não constava o autor como titular.

A empresa considerou que houve furto do medidor, sendo instalado um novo zerado, para atender a determinação judicial.

Vejam os.

A parte requerida esclarece que a parte autora locou o imóvel em 01/12/2021 e desde então vem ocorrendo uma média de consumo, sem variação.

Ficou claro para este juízo que a cobrança deu-se com base na média do consumo de energia elétrica, devendo se levar em conta as bandeiras tarifárias incidentes, além dos encargos e impostos habituais.

Não vislumbro prejuízo moral a ser indenizado.

Os danos morais não foram comprovados, por que para que se configure o dano moral, o autor deverá ter sofrido realmente um abalo psicológico, psíquico ou algo do tipo.

Neste sentido, são os ensinamentos de Antônio Jeová Santos:

“O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinja pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura.

Necessário também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais? (Dano Moral Indenizável, Terceira edição, Segunda Tiragem, Editora Método, página 122).

Na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “Dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingido, deve ser tal que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento e no bem estar psíquico do indivíduo. No caso sub judice não se vislumbra como os fatos descritos na inicial possam ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do incômodo, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida moderna e que não configuram o dano moral.

De se ressaltar que a tutela dos danos morais abrange aqueles que tenham real gravidade e, assim, mereçam do direito este amparo. Na lição de Pontes de Miranda, “se não teve gravidade o dano, não se há pensar em indenização. De minimis non curat praetor” (Tratado de Direito Privado. Borsoi).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, condenando a parte autora ao pagamento de das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento. Sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, as verbas decorrentes da sucumbência somente poderão ser cobradas se demonstrada a cessação do estado de pobreza.

P.R.I.

Bertioga, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA